

1530089-63.2019.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Luis Gustavo Esteves Ferreira

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 07/11/2022

... quanto à prática de tráfico de drogas e foram até o local, ponto conhecido da prática de tráfico de droga, averiguar. No local, havia dois indivíduos, um dos quais menor de idade, o qual tentou se evadir. O réu ficou parado e estava em poder de uma pochete em cujo interior foram encontradas substâncias análogas a cocaína e maconha. Com o menor, havia cerca de R\$ 70,00 em ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

1ª Vara Criminal

Av. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1530089-63.2019.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1530089-63.2019.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2364158/2019 - 49º D.P. SAO MATEUS, 9109794 - 49º D.P. SAO MATEUS, 9941/19/249 -

49º D.P. SAO MATEUS, 2364158 - 49º D.P. SAO MATEUS, 9941/19/249 - 49º D.P. SAO

MATEUS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ARMANDO MARQUES FERREIRA JUNIOR

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Luis Gustavo Esteves Ferreira

Vistos.

ARMANDO MARQUES FERREIRA JÚNIOR, qualificado nos autos, está sendo processado como incurso no artigo 33 c.c. o artigo 40, inciso VI, ambos da Lei nº 11343/06, porque, no dia 17 de dezembro de 2019, por volta das 20 horas, na Travessa Triste Berrante, altura do número 10, Iguatemi, nesta Comarca, previamente ajustado e com unidade de desígnios com o adolescente Luan Felix da Silva, trazia consigo, para fins de tráfico, 12 porções de maconha e 48 porções de cocaína, substâncias entorpecentes ou que determinem dependência física ou psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

A denúncia foi recebida em 13 de janeiro de 2020 (fls. 59/60).

Citado, o réu apresentou resposta à acusação (fls. 82).

Durante a instrução, foram ouvidas testemunhas. Ao final, o réu foi interrogado.

Em alegações finais, o Ministério Público pugnou pela condenação nos termos da denúncia. A defesa, por sua vez, requereu a absolvição do réu, formulando pedidos subsidiários.

É o relatório.
Fundamento e decido.

A materialidade delitiva está comprovada pelo auto de prisão em flagrante, auto de constatação preliminar e laudo de exame químico-toxicológico de fls. 117/119.

A despeito da prova da materialidade delitiva, a autoria não restou suficientemente esclarecida.

Edmar Paiva dos Santos, policial militar, disse, em juízo, que havia um "disque-denúncia" quanto à prática de tráfico de drogas e foram até o local, ponto conhecido da prática de tráfico de droga, averiguar. No local, havia dois indivíduos, um dos quais menor de idade, o qual tentou se evadir. O réu ficou parado e estava em poder de uma pochete em cujo interior foram encontradas substâncias análogas a cocaína e maconha. Com o menor, havia cerca de R\$ 70,00 em dinheiro e folhas com anotações. Ambos disseram ser usuários de drogas. Já havia apreendido ARMANDO quando ele era menor de idade por tráfico de drogas. O local dos fatos é uma rua, como se fosse uma viela com acesso a um acesso principal. Os dois indivíduos estavam próximos. O menor tentou fugir mas o réu ficou parado.

Felipe Barbosa de Jesus, policial militar, disse, em juízo, que não se recorda dos fatos.

O acusado, por seu turno, quando ouvido na fase inquisitorial, disse ser usuário de drogas, negando a traficância, versão esta verossímil à luz das provas produzidas nos autos (fls. 10). Em juízo, permaneceu em silêncio.

Inviável a condenação do acusado exclusivamente pelo depoimento do policial EDMAR que já havia apreendido o réu quando menor de idade, e com base nos elementos informativos colhidos na fase inquisitorial.

Fosse o exclusivo depoimento do policial Edmar suficiente para embasar um decreto condenatório, o Ministério Público não teria insistido na oitiva do policial Felipe Barbosa de Jesus (fls. 141/142).

Em situação desse jaez, impõe-se a absolvição por insuficiência probatória.

Nesse sentido, já decidiu o E. Tribunal de Justiça:

"TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES - Quadro probatório que não traz a certeza necessária quanto à posse ou propriedade da droga apreendida - Autoridade policial que não ratificou a prisão em flagrante realizada pelos policiais militares - Negativa dos réus - Contraditório depoimento dos agentes policiais - Validade e suficiência desde que inexistente contradição ou confronto com as demais provas - Análise que se faz em cada caso concreto - Dúvida remanescente que impõe o decreto absolutório - Parecer da d. PGJ pela absolvição dos réus - Recurso provido - (voto n.º 41074)" (TJSP; Apelação Criminal 0007702-03.2017.8.26.0066; Relator (a): Newton Neves; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Data do Julgamento: 27/11/2019; Data de Registro: 27/11/2019)

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a ação penal e, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, absolvo ARMANDO MARQUES FERREIRA JÚNIOR, qualificado nos autos, da imputação contida na denúncia.

Autorizo a incineração da substância entorpecente.

Em 90 dias, nada sendo requerido quanto ao valor apreendido nos autos, será revertido ao Fundo Penitenciário.

Por fim, nada mais sendo requerido, arquivem-se os autos, diligenciando a serventia com as demais formalidades de praxe.

Sentença proferida em audiência, saindo os presentes dela intimados.

São Paulo, 7 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA